

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9603/2542

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตะวันออกฟาย
แนนซ์ (1991) จำกัด (มหาชน)

นายวุฒิชัย ไมตรีโสภณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79 วรรคแรก, มาตรา 80

เจ้าพนักงานศาลได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยวิธีปิดหมายตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ณ ภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ทั้งได้ทำรายงานลงข้อความระบุแน่ชัดถึงตัวบุคคล ชื่อเจ้าพนักงานผู้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องและชื่อผู้รับ รวมทั้งวิธีการส่ง วันเดือนปีและสถานที่ส่ง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของเจ้าพนักงานผู้ทำรายงานแล้ว จึงเป็นการปฏิบัติตาม ป.วิ.พ. มาตรา 80 การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ณ ภูมิลำเนาโดยวิธีปิดหมายตามคำสั่งของศาลชั้นต้นจึงชอบแล้ว การที่เจ้าพนักงานศาลทำรายงานต่อศาลชั้นต้นว่า ในขณะที่นำส่งหมายได้พบชาย - หญิงอายุประมาณ 30 - 50 ปี ณ สถานที่ดังกล่าวและบุคคลดังกล่าวแจ้งว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ผู้จัดการจำเลยที่ 4 และที่ 5 ออกไปธุระต่างจังหวัด ซึ่งจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 อ้างว่าไม่เป็นความจริง เพราะในวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของจำเลยที่ 4 ที่ 5 จึงเป็นไปได้ที่จะพบบุคคลดังกล่าวนั้น ก็เป็นเพียงรายละเอียดที่เจ้าพนักงานศาลทำรายงานต่อศาลเท่านั้น และข้อเท็จจริงดังกล่าวถึงแม้จะเป็นวันหยุดทำการก็อาจมีพนักงานของจำเลยที่ 4 ที่ 5 มาทำงานก็ได้ จึงไม่ทำให้การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยวิธีปิดหมายเสียไป

รายงานการเดินหมายของเจ้าพนักงานศาลเป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานศาลทำ รายงานต่อศาลชั้นต้น และได้ระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคล ชื่อเจ้าพนักงานผู้ ส่งหมาย วิธีส่ง วันเดือนปี และเวลาที่ส่ง และรายงานนั้นได้ลงวัน เดือน ปี และลง ลายมือชื่อของเจ้าพนักงานผู้ทำรายงานแล้ว การส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์จึง เป็นการส่งโดยชอบ ส่วนที่จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 อ้างว่า การส่งหมายนัดสืบพยาน โจทก์ในรายงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุว่า ส่งให้แก่จำเลยคนใด ณ บ้านเลขที่ใดนั้น ก็ ปรากฏจากบันทึกการปิดหมายของเจ้าพนักงานศาลว่า ได้ส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ ให้แก่จำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 5 ณ บ้านเลขที่ตามฟ้องแล้ว ส่วนรายงานของเจ้า พนักงานศาลต่อศาลชั้นต้นเกี่ยวกับบ้านเลขที่ของจำเลยที่ 3 ว่าเป็นบ้านเลขที่ 49/5 ซึ่งความจริงบ้านเลขที่ดังกล่าวเป็นเลขที่ 59/4 นั้นก็เป็นเพียงข้อผิดพลาดเล็กน้อย ในรายงานระหว่างเจ้าพนักงานศาลที่ทำรายงานต่อศาลชั้นต้นเท่านั้น ไม่ทำให้การส่ง หมายนัดสืบพยานโจทก์เสียไป

เมื่อการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง รวมทั้งการส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ ไม่สามารถกระทำได้โดยการส่งหมายวิธีปกติ ดังนั้น ศาลชั้นต้นจึงแจ้งวันนัดฟังคำ พิพากษาศาลชั้นต้นให้จำเลยทั้งห้าทราบโดยวิธีปิดประกาศหน้าศาลอันเป็นวิธีอื่นใด ตามที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 79 วรรคแรก

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินที่ จำเลยที่ 1 ออกให้แก่โจทก์และจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตาม ตัวสัญญาใช้เงินนั้นในฐานะผู้ค้ำประกันเป็นเงิน 2,401,150.20 บาท พร้อมดอกเบี้ย

อัตราร้อยละ 21 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 1,951,938.20 บาท นับถัดจากวันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งห้าขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ 1,951,938.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี นับแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2536 จนกว่าจะชำระเสร็จ ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้อง (16 ธันวาคม 2537) มีให้เกิน 449,212 บาท และให้ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 2,000 บาท

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 ยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 ยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่เกินกำหนดเวลาตามกฎหมาย ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน โจทก์ไม่แก้อุทธรณ์จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า? การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 นั้นชอบหรือไม่ เห็นว่า ตามคำแถลงของโจทก์ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2537 โจทก์ได้ส่งแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลการทะเบียน สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ของจำเลยที่ 1 และที่ 3 และหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครปฐมของจำเลยที่ 5

ซึ่งระบุมูลีลำนเาของจำเลยดั่งกล่าวเอาไว้ด้วยต่อศาลชั้นต้นและเจ้าพนักงานศาลได้
ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยวิธีปิดหมายตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ณ
มูลีลำนเาของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ทั้งได้ทำรายงานลงข้อความระบุแน่ชัดถึงตัว
บุคคล ชื่อเจ้าพนักงานผู้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องและชื่อผู้รับ รวมทั้งวิธีการส่ง
วันเดือนปีและสถานที่ส่ง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของเจ้าพนักงานผู้ทำรายงานแล้ว จึง
เป็นการปฏิบัติตาม ป.วิ.พ. มาตรา 80 การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่
1 ที่ 3 ที่ 5 ณ มูลีลำนเาโดยวิธีปิดหมายตามคำสั่งของศาลชั้นต้นจึงชอบแล้ว ส่วนที่
จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 อ้างว่าที่เจ้าพนักงานศาลทำรายงานว่า ในขณะที่นำส่งหมายได้พบ
ชาย - หญิง อายุประมาณ 30 - 50 ปี ณ สถานที่ดั่งกล่าวและบุคคลดั่งกล่าวแจ้งว่า
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ผู้จัดการจำเลยที่ 4 และที่ 5 ออกไปธุระต่างจังหวัดนั้นไม่เป็น
ความจริง เพราะในวันดั่งกล่าวเป็นวันหยุดทำการของจำเลยที่ 4 ที่ 5 จึงเป็นไปไม่
ได้ที่จะพบบุคคลดั่งกล่าว ณ สถานที่ทั้งสองแห่ง เห็นว่า รายงานของเจ้าพนักงานศาล
ดั่งกล่าวเป็นเพียงรายละเอียดที่เจ้าพนักงานศาลทำรายงานต่อศาลชั้นต้นเท่านั้น และ
ข้อเท็จจริงดั่งกล่าวถึงแม้จะเป็นวันหยุดทำการก็อาจมีพนักงานของจำเลยที่ 4 ที่ 5
มาทำงานก็ได้ จึงไม่ทำให้การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยวิธีปิดหมายเสียไป
ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกามีว่า การส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ให้แก่
จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 โดยวิธีปิดหมายตามคำสั่งศาลชั้นต้น เจ้าพนักงานศาลส่งหมาย
นัดดั่งกล่าวไม่ชอบ เพราะตามรายงานการเดินหมายของเจ้าพนักงาน ฉบับลงวันที่
22 พฤษภาคม 2538 รายงานว่า ได้นำหมายนัดสืบพยานโจทก์ไปส่งให้แก่จำเลยทั้ง
ห้า ณ บ้านเลขที่ 375, 345 และ 49/5 โดยไม่ได้ระบุว่าส่งให้แก่จำเลยคนใด ณ บ้าน
เลขที่ใด ทั้งบ้านเลขที่ 49/5 ก็ไม่ปรากฏว่าเป็นที่อยู่หรือมูลีลำนเาของจำเลยคนใด
นอกจากนั้นยังระบุว่าได้ไปส่งให้แก่จำเลยทั้งห้าที่ตำบลห้วยจรเข้ม้ทั้งหมด ซึ่งไม่ตรง
กับตำบลที่ระบุตามฟ้องนั้น เห็นว่า รายงานเจ้าหน้าที่ดั่งกล่าวเป็นเรื่องที่เจ้าพนักงาน
ศาลทำรายงานต่อศาลชั้นต้น และได้ระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคล ชื่อเจ้า

พนักงานผู้ส่งหมาย วิธีส่ง วันเดือนปี และเวลาที่ส่ง และรายงานนั้นได้ลงวัน เดือน ปี และลงลายมือชื่อของเจ้าพนักงานผู้ทำรายงานแล้ว การส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์จึงเป็นการส่งโดยชอบ ส่วนที่จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 อ้างว่า การส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ในรายงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุว่า ส่งให้แก่จำเลยคนใด ณ บ้านเลขที่ใดนั้น ก็ปรากฏจากบันทึกการปิดหมายของเจ้าพนักงานศาลว่า ได้ส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ให้แก่จำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 5 ณ บ้านเลขที่ตามฟ้อง ตำบลพระปฐมเจดีย์ และตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอมือง จังหวัดนครปฐม แล้ว ส่วนรายงานของเจ้าพนักงานศาลต่อศาลชั้นต้นเกี่ยวกับบ้านเลขที่ของจำเลยที่ 3 ว่าเป็นบ้านเลขที่ 49/5 ซึ่งความจริงบ้านเลขที่ดังกล่าวเป็นเลขที่ 59/4 นั้นก็เป็นเพียงข้อผิดพลาดเล็กน้อยในรายงานระหว่างเจ้าพนักงานศาลที่ทำรายงานต่อศาลชั้นต้นเท่านั้น ไม่ทำให้การส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์เสียไป ข้ออ้างของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ฎีกาว่า การที่ศาลชั้นต้นแจ้งวันนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำเลยทั้งห้าทราบโดยวิธีปิดประกาศหน้าศาลเป็นการไม่ชอบเพราะสามารถส่งหมายนัดให้จำเลยทั้งห้าโดยวิธีธรรมดาได้นั้น เห็นว่า การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง รวมทั้งการส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ไม่สามารถกระทำได้โดยการส่งหมายวิธีปกติ ดังนั้น ศาลชั้นต้นจึงแจ้งวันนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำเลยทั้งห้าทราบโดยวิธีปิดประกาศหน้าศาลอันเป็นวิธีอื่นใดตามที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 79 บรรคแรก

พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกา โดยกำหนดค่าทนายความ 1,500 บาท แทนโจทก์.

(สุรศักดิ์ กาญจนวิทย์-วิชัย ชื่นชมพูนุท-ยงยศ นิสภัตรกุล)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายอภิชาติ งามรูปตร

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายเฉลิมชัย จารุโพธิ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>